元阳县城市管理办法

(征求意见稿)

第一章 总则

第一条 为了规范城市管理，完善城市功能，提升城市公共服务水平，建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。根据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《烟花爆竹安全管理条例》《城市道路管理条例》《城市绿化条例》《物业管理条例》《城市照明管理规定》《云南省城乡规划条例》《云南省大气污染防治条例》《云南省城市绿化办法》《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》《城市建筑垃圾管理规定》和省级规范性文件等有关法律法规，结合元阳县实际，制定本办法。

第二条 本办法所称城市管理，是指为了满足城市公共秩序管理和群众生产生活需要,人民政府及其有关部门依法依规对城乡规划、市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、公共空间秩序、环境保护、城市建设及城市运行密切相关的城市基础设施、公共服务设施和公共事务进行管理的活动。

本办法城市管理范围为元阳县城市总体规划范围建成区域(以下简称建成区）。乡镇（街道）的集镇管理可参照本办法执行。

第三条 城市管理由县人民政府统一领导，建立权责明晰、部门联动、科学规范、高效快捷的城市管理体制。

第四条 在建成区内从事城市管理活动的个人、单位和其他社会组织,应当遵守本办法。任何单位和个人都有义务参与城市管理,有权对违反城市管理的行为进行劝阻、监督和举报。

第二章 城市规划管理与执法

第五条 县自然资源部门负责本县城市规划的管理工作，对城市规划区内违反规划管理的行为进行监督检查、处理,对擅自新建、改建、扩建建(构)筑物或者改变外立面结构、风貌的根据《条例》进行处罚。

县综合行政执法部门、县市场监督管理、住房和城乡建设、工业商务和信息化等部门根据工作职责积极配合县自然资源部门实施城市规划管理工作。

第六条 新建、改建、扩建的工程项目，应当到县自然资源部门办理规划审批手续，并严格按照规划许可内容进行建设，确需变更的，必须向县自然资源部门提出申请。

第七条 已建成的建（构）筑物，应当严格按照规划审批用途使用，严禁未经许可擅自改变规划确定的用途。

第八条 各施工单位和企业在建设工程开工前，应当在项目现场醒目位置设置《建设工程规划许可公告牌》，接受公众监督。

第九条 任何单位和个人未经批准不得随意占用公共道路、绿化、阳台、露台等公共空间进行加建、改建、扩建建构筑物、临时建筑物。

第十条 禁止将批准建成或者投入使用的停车场擅自停止使用或者改作他用。

划定临时设摊经营区域时应当合理设置临时停车场所。鼓励机关、公共机构和企事业单位的内部停车场对社会开放。

住宅小区应当设置符合安全要求的电动自行车集中停放、充电场所。没有条件设置集中停放、充电场所的，物业服务企业或者其他管理人员应当加强日常管理，做到有序停放、规范充电、确保安全。

第十一条 任何单位和个人在建成区进行违法建设的，由违法建筑处置部门按照职责分工，依据法律法规和规章处置违法建筑。

第三章 市政公用设施管理与执法

第一节 城市停车泊位管理

第十二条 县公安交通管理部门负责牵头城市道路机动车停车泊位的施划，并负责机动车道路停放监督管理，对机动车不按规定停放实施处罚。

县综合行政执法部门负责牵头城市道路非机动车停放点的施规划布置，对非机动车在人行道、绿化带不按规定停放实施处罚，配合县公安交通管理部门对在人行道上停放机动车实施处罚。

县自然资源、发展和改革、住房和城乡建设等部门按照各自职责，配合实施城市停车泊位管理工作。

第十三条 机动车道停车泊位规划布置，由县住房和城乡建设部门牵头，会同县公安交通管理部门、县自然资源、综合行政执法

部门根据国家、省相关法律法规以及本县城市总体规划、交通发展规划、区域停车需求、城市道路停车泊位设置条件和道路路况等，经实地踏勘论证后规划实施。县公安交通管理部门可根据道路交通状况的变化或城市道路停车泊位需求量的变化，会同县自然资源、综合行政执法、住房和城乡建设部门调整或修改城市道路停车泊位规划布置。未经批准，任何单位和个人不得设置、私划、占用、变更城市道路停车泊位。

非机动车停车泊位规划布置，由县综合行政执法部门牵头，会同县公安交通管理、自然资源、住房和城乡建设部门根据国家、省相关法律法规以及本县城市总体规划、交通发展规划、区域停车需求、城市道路停车泊位设置条件和道路路况等，经实地踏勘论证后规划实施。未经批准，任何单位和个人不得设置、私划、占用、变更城市道路停车泊位。

第十四条 遇有大型群众性活动、大范围施工等情况，县公安交通管理部门可以采取在城市道路范围内确定临时停车区，或者暂停采取停车泊位等措施，并维持交通秩序。

大型群众性活动结束或大范围施工等情况结束，县公安交通管理部门应当及时解除限制措施。

第十五条 城市道路停车泊位停车标志与标线根据国家相关技术规范标准。由经营单位按照城市道路停车泊位设置规划及县公安交通管理部门确定的图纸样式设置、漆划、调整和维护。

第十六条 县公安交通管理、综合行政执法、住房和城乡建设、自然资源部门应当适时对城市道路停车泊位设置状况进行评估。有

下列情形之一的，应当及时调整停车泊位：

（一）停车泊位不符合设置技术标准或条件的；

（二）城市道路交通状况发生变化，停车泊位影响车辆、行人通行的；

（三）城市道路需要改建、扩建及维修、养护的；

（四）其他需要调整的情形。调整后的城市道路停车泊位设置情况应当及时向社会公布。

第十七条 城市道路设置的机动车停车泊位通过公开招投标方式确定经营或管理单位。经营单位在签订《特许经营协议》后，对机动车占用城市道路停车泊位实行服务、管理及收费。

第十八条 城市规划区内经批准的城市道路机动车临时停车泊位收费标准实行政府定价或指导价，由县发展和改革部门制定或调整收费标准。

第十九条 机动车、非机动车应当在施划的停车泊位内按停车位标线顺向停放。

任何单位和个人不得擅自设置或者故意毁损、移动、占用、涂改道路停车泊位等交通设施。

第二节旅居车（房车）管理

第二十条 本章所称旅居车又称房车，是指装备有睡具及其他必要的生活设施、用于旅行宿营的汽车，包括自行改造或原装出厂的自行式房车、拖挂式房车。

第二十一条 驾驶旅居车进入元阳县建成区，必须严格遵守道路交通安全法律法规，有序行车，依规停放。旅居车宿营过夜应到指定的房车营地、停车场规范停放，严禁在指定房车营地、停车场外乱停乱放。

第二十二条 旅居车进入元阳县建成区，应严格遵守城市管理相关规定，不得在公共绿地、城市公园、公共卫生间、路边临时停车位等公共场所实施生火做饭、烧烤聚餐、摆设桌椅、搭设帐篷、悬挂吊床、晾晒衣物等行为。不得在指定房车营地外的停车场内实施明火做饭以及其他影响环境卫生和防火安全等行为。禁止实施其他影响市容环境卫生、损毁市政设施、随意倾倒废弃物、私接水电等破坏城市管理秩序的行为。

第二十三条 携带宠物的旅居车游客应严格遵守元阳县关于宠物管理的有关规定，做到文明养宠，采取措施防止宠物扰民、随地便溺，应立即清除宠物在公共场所排泄的粪便。

第二十四条 旅居车使用人应自觉遵守相关法律法规，做到文明出行、文明旅游。违反上述规定的，依据《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》的规定，由有关行政主管部门依法予以处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三节户外广告管理

第二十五条 县综合行政执法部门负责城市规划区内户外广告

设置审批和日常监督管理工作，负责对公共场地户外广告资源统一实行有偿使用，负责牵头户外广告设置规划编制，并对未经审批违规设置户外广告的行为开展执法工作。

县市场监督管理部门负责对户外广告内容及医疗、药品、医疗器械广告的监管。

县卫生健康部门按照职责权限做好医疗广告的审查，对医疗机构进行监督管理。

县自然资源部门配合县综合行政执法部门编制户外广告规划。其他相关行政管理部门按照各自职责实施监督管理。

第二十六条 建成区应当在适当的地点设置专供张贴的小广告栏。任何单位和个人都不得在城市建筑物、公共设施或者树木上乱写、乱画、乱贴、乱刻、乱挂。

第二十七条 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品及其他户外广告，须经县住房和城乡建设局批准。

要严格按照审批的位置、规格、材质、样式、颜色及语言文字等要求规范制作，不擅自改变设置位置、规格尺寸，不得超出审批范围、增加或减少设施。

设置门店牌匾应遵循安全规范、协调美观和多样友好的原则，与所在建筑物和周边环境、街区风貌相协调。门店牌匾设置人应对门店牌匾定期检查和维护，保障使用安全，保持整洁、美观、完好，用字规范、文明，如果存在残缺、污损的，应当及时更换、修复。

第二十八条 在城市中设置户外广告、标语牌、画廊、橱窗等，应当内容健康、外形美观，并定期维护，对因维护不善而影响市容市貌的应当及时拆除。

第二十九条 违反本办法第二十七条规定，未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意，擅自设置大型户外广告，影响市容的；未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门批准，擅自在街道两侧和公共场地堆放物料，搭建建筑物、构筑物或者其他设施，影响市容的由元阳县综合行政执法局依据《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》第二十四条进行处罚。

第四章城市道路管理

第三十条 临时占用城市道路、公共场地举办各类公益、商业、施工作业等活动的，应当经县住房和城乡建设局批准。举办单位应当按照要求设置垃圾收集设施，活动结束或者占用期满后，应当及时清理占用现场，恢复原状。

经批准临时占用街巷及其他场所设摊经营的，应当保持周围城市市容和环境卫生整洁。

未经审批占用城市道路进行活动或占用期满未恢复场地原状的，由县综合行政执法局依据《城市道路管理条例》第四十二条进行处罚；造成设施、设备损坏的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十一条 任何单位和个人不得擅自挖掘城市道路，不得擅自在城市道路设置斜坡、台阶等影响城市市容和道路交通安全的设施。

新建、扩建、改建的城市道路交付使用后五年内、大修的城市道路竣工后三年内不得挖掘。因特殊情况需要挖掘的，须经县人民政府批准。

经批准挖掘城市道路的，应当按照规定的时间和要求施工，施工现场应当设置明显警示标志和安全防护设施。作业结束后，应当及时清理现场，恢复原状，保持道路路面平整、完好。

第三十二条 禁止占用城市道路从事下列行为：

（一）擅自堆放物料，搭建建（构）筑物或者其他设施；

（二）擅自于规定的时间或区域外摆摊设点、占道经营，超出铺面门窗经营作业；

（三）擅自占用城市道路、绿地等公共场所从事车辆清洗、维修及其他业务；

（四）擅自在城市道路范围内设置道闸、路桩、地锁、隔离墩、坡道、踏步等设施，妨碍车辆和行人通行；

（五）擅自开挖人行道、绿化带用于车辆出入等其他损坏、侵占道路的行为。

擅自占用城市道路和公共场地的，由县综合行政执法局依据《城市道路管理条例》第四十二条进行处罚。

第三十三条 共享单车、共享电动自行车、共享机动车、非机动车等分时租赁性质车辆的经营项目，不得随意占用城市道路非机动车道、人行道、广场等公共场所和区域，必须停放在指定位置。

第五章 园林绿化管理与执法

第三十四条 园林绿化应当坚持科学规划、严格保护、节约资源、生态与景观兼顾的原则。

第三十五条 县综合行政执法部门负责本辖区的城市绿化管理工作，并对市政公共绿地范围内违反绿地管理的行为开展执法工作。

县住房和城市建设部门负责城市绿地系统规划编制，指导、督促和检查城市规划区内乡镇人民政府的绿化建设工作和绿化指标。

县自然资源部门负责配合县住房和城乡建设部门编制城市绿地系统规划。城市规划区内的乡镇人民政府负责组织、督促和检查辖区内单位、居住小区责任范围内的绿化工作。

第三十六条 城市绿地系统规划编制，应报县人民政府批准实施并向社会公布。

第三十七条 城市绿化的养护管理单位应当建立健全管理制度，严格执行绿化养护技术规范。县综合行政执法部门应当加强对城市绿化养护管理工作的监督和指导，定期进行检查。

第三十八条 公园绿地、道路绿化，由县综合行政执法部门或者绿化企业负责养护管理。居住区绿地按照隶属关系负责管理。单位自建的绿地，由该单位自行管理。生产绿地由经营单位负责管理。

第三十九条 市政公共绿地应当保持完好整洁，禁止下列行为：

（一）擅自砍伐、挖掘、损毁树木；

（二）擅自在绿地内挖坑、取土、堆放物料、摆摊设点；

（三）擅自改变城市绿化规划用地性质，损坏绿化规划用地的地形、地貌、水体、植被和绿化景观；

（四）侵占绿地或者擅自改变绿地使用性质；

（五）倾倒垃圾、污水；

（六）攀登园林建筑、雕塑，损坏园林设施；

（七）损坏草坪、绿篱、花坛，钉、拴、刻树木，攀折花木、采摘果实；

（八）损害公共绿地的其他行为。

违反上款规定的，由县综合行政执法局依据《云南省城市绿化办法》第二十二条进行处罚。

第四十条 任何单位和个人不得擅自砍伐或更换、移动城市绿化树木及占、挖城市绿地。因建设或其他特殊情况需要砍伐城市绿化树木或临时占、挖城市绿地的，必须报经县住房和城乡建设局同意，并依法予以补偿。

违反前款规定的，由县综合行政执法局依据《云南省城市绿化办法》第二十一条进行处罚；造成损失的，依法承担赔偿责任；应当给予治安管理处罚的，由县公安局依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章 市容环境卫生管理与执法

第一节 市容和环境卫生管理

第四十一条 元阳县城市规划区内城市市容和环境卫生管理实行责任区制度。市容和环境卫生责任区的责任人，按照以下规定确定：

（一）已竣工验收合格交付使用的城市道路，由县综合行政执

法部门负责；

（二）城市绿地以及绿化配套设施由管理人负责；

（三）文化娱乐场所、体育场馆、旅游景区、工业园区、公园、公共广场、机场、车站、公共停车泊位等公共场所，由管理人负责；

（四）商品交易市场、商业广场、商店、宾馆、饭店、展览展销、摊档等场所，由该场所开办者或者经营管理者负责；

（五）机关、团体、学校、部队、企事业单位建筑红线内及其围墙等附属建筑物、构筑物，由该单位负责；

（六）建筑工地、未竣工验收或者已竣工未移交的市政公用设施和住宅小区及其附属道路和设施等建设工程范围，由建设单位负责；

（七）整治土地、待建用地，由土地使用权人负责；

（八）实行物业管理的居住区由物业管理单位负责；

（九）未实行物业管理的居住区、内街内巷，由县综合行政执法部门、属地乡镇人民政府负责；

（十）城市建成区范围内已实行城市化改造的城中村，根据职责划分，由县综合行政执法部门、属地乡镇人民政府负责；

（十一）城乡结合部由属地乡镇人民政府负责；

（十二）河道、湖泊、水库、水塘、水渠等城市公共水域及其堤防的管理范围，由管理人负责；管理人不明确的，由县政府职能部门分类管理；根据前款规定仍无法确定责任人的，由属地乡镇人民政府负责。

第四十二条 责任人应当在市容和环境卫生责任区内履行下列责任：

（一）保持市容整洁，无乱摆设、乱搭建、乱堆放、乱拉挂、乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱停放等行为；

（二）保持环境卫生整洁，无垃圾、渣土、杂物、粪便、污水乱堆乱放、乱排；

（三）按照规定设置环境卫生设施，保持整洁、完好，并分类投放生活垃圾。责任人可以自行履行市容和环境卫生责任区责任，也可以委托他人履行。

第四十三条 责任人发现市容和环境卫生责任区内市政公用设施、市政绿化植物以及其他单位或者个人所有的设备、设施存在倒塌、损坏、污浊、腐蚀、陈旧等不符合城市容貌标准或者环境卫生标准情形的，应当及时报告相关行政主管部门。责任人发现市容和环境卫生责任区内有影响市容和环境卫生或者损坏环境卫生设施行为的，应当予以制止，要求行为人自行清理、补救，并向县综合行政执法部门报告。

第四十四条 县综合行政执法部门、乡镇人民政府（街道办事处）应当和责任人签订责任书，将责任区的具体范围和责任要求告知责任人，并建立本辖区内责任人信息档案，纳入全县城市管理监控信息平台。

县综合行政执法部门应当加强对市容和环境卫生责任区工作的监督管理，指导责任人履行责任，并定期组织检查。

第四十五条 城市生产生活垃圾及废弃物按照以下规定处理：

（一） 生活垃圾实现分类投放、收集、运输、利用和处置；

（二） 从事新区开发、旧区改建和住宅小区开发建设的单位，以及车站、公园、商店等公共设施、场所的经营管理单位应当按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施的设置标准配套建设城市生活垃圾收集设施；

（三） 单位和个人应当按照规定将生活垃圾投放到指定的垃圾收集设施或场所，禁止随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾；

（四） 产生城市生活垃圾的个人和单位，应当按照有关规定缴纳城市生活垃圾处理费；

（五） 产生餐厨废弃物的单位和经营者，应当按照规定设置收集点和收集容器，并交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理，禁止将餐厨废弃物、泔水倒入城市下水道或占道摆放；

（六） 建筑垃圾、装饰装修垃圾、工业垃圾、医疗废弃物应当按照规定单独收集、运输和处置，不得混入生活垃圾。

违反第（二）（三）（四）项规定的，由县综合行政执法局依据《城市生活垃圾管理办法》第三十九条、第四十二条、第三十八条进行处罚；违反第（五）项规定的，由县综合行政执法局依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条进行处罚。

违反第（六）项规定，将建筑垃圾混入生活垃圾的、将危险废物混入建筑垃圾的，由县综合行政执法局依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十条进行处罚；在运送过程中丢弃医疗废物，在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾的，由县卫生健康局依据《医疗废物管理条例》有关规定进行处罚。

第四十六条 环境卫生设施的产权单位或者管理者，应当加强对垃圾收容设施的管理，加大卫生保洁、垃圾收集清运力度，做到垃圾日产日清、不满桶和外溢，定期对垃圾收容设施进行清洗、消毒，出现破损及时更换，保持其整洁、完好和有效使用。

从事城市生活垃圾清扫、收集、运输和处理服务的企业，在转运过程中车辆应做好密封，禁止沿途丢弃、遗撒生活垃圾，保证垃圾渗沥水不泄漏污染路面。

不履行卫生责任区清扫保洁义务或者不按规定清运、处理垃圾、粪便的，由县综合行政执法局依据《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》第二十二条进行处罚。

第四十七条 禁止下列影响环境卫生的行为：

（一） 随地吐痰、便溺，乱扔瓜果皮核、纸屑、烟头、菜叶等废弃物的；

（二） 在城市建筑物、公共设施或者树木上乱写、乱画、乱贴、乱刻、乱挂的；

（三） 违反规定在城市主要街道临街建筑物的阳台和窗外堆放、吊挂有碍市容物品的；

（四） 不按规定时间、地点、方式倾倒垃圾、粪便的，擅自移动环境卫生设施的；

（五） 建筑工地不设置保护栏或者不作遮挡，完工后不及时清理和平整场地，影响市容和环境卫生的；

（六） 运输液体、散装货物不作密封、包扎、覆盖，造成泄漏、遗撒的；

（七） 未经批准擅自饲养家畜家禽影响市容和环境卫生的。

违反第（一）（二）（三）（四）（五）（六）项规定的，由县综合行政执法局依据《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》第二十二条进行处罚。

违反第（七）项规定的，由县综合行政执法局依据《云南省城市市容和环境卫生管理实施办法》第二十三条进行处罚。

第四十八条 禁止下列违反殡葬管理规定的行为：

（一）制造、销售棺材、墓碑等土葬用品；

（二）销售封建迷信殡葬用品；

（三）未经批准擅自设立殡葬设施。

违反第（一）（二）项规定的，由县民政部门会同县市场监督管理部门依据《殡葬管理条例》第二十二条进行处罚。

违反第（三）项规定的，由县民政部门会同住建、自然资源管理部门依据《殡葬管理条例》第十八条进行处罚。

第四十九条 城市建设工程工地、市政工程工地、建（构）筑物和设施的拆除工地、闲置建设用地区域及周边环境卫生管理应当符合下列要求：

（一） 施工现场应当按照规定设置围墙（围挡），实行封闭施工；

（二） 工地出入口及施工通道应当进行硬化，出入口设置冲洗设施，车辆驶出工地前应当按照规定进行冲洗除尘，封闭运输；

（三） 易产生扬尘的建筑材料、土石方及可能产生扬尘的施工活动，应当采取有效的防尘、降尘措施；

（四） 合理安排施工时段，严格控制建筑施工噪声；

（五） 不得擅自利用待建工地从事经营活动，三个月内不能开工建设的，应当对工地区域进行临时绿化、铺装或者有效覆盖，不得堆存垃圾；

（六） 建筑垃圾、工程渣土应当及时清运并进行场地平整。

违反前款规定的，由县综合行政执法局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条、《云南省大气污染防治条例》第四十六条的规定进行处罚。

第五十条 运输建筑垃圾、工程渣土等散体物料，应向县住房和城乡建设局办理建筑垃圾处置核准手续,使用密闭车辆或者采取密封、包扎、覆盖等密闭措施，防止沿途抛洒、泄漏，并按规定的时间、路线和地点进行运输和处置。

违反前款规定的，由县综合行政执法局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条、《云南省大气污染防治条例》第四十七条的规定进行处罚。

第五十一条 任何单位和个人应当遵守建筑垃圾处置相关规定，禁止下列行为：

（一） 将危险废物混入建筑垃圾的、擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的；

（二） 建筑垃圾储运消纳场受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾的；

（三） 施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，造成环境污染的；

（四） 处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾的；

（五） 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件的；

（六） 未经核准擅自处置建筑垃圾的、处置超出核准范围的建筑垃圾的；

（七） 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的。

违反前款规定的，由县综合行政执法局依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十条、二十一条、二十二条、二十三条、二十四条、二十五条、二十六条进行处罚。

第二节 城市环境保护管理

第五十二条 县生态环境部门负责城市规划区域内社会生活噪声污染防治、餐饮服务业油烟污染防治、露天烧烤污染防治、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染防治、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染防治、燃放烟花爆竹污染防治、建筑施工噪声污染防治等的监督管理。

县住房和城乡建设部门负责城市规划区域内建筑施工扬尘污染防治的监督管理。

县综合行政执法部门按照法定职责，对酒吧、歌舞娱乐、音像店、棋牌室、夜市摊点在经营活动中产生噪声污染，在公园、广场、街道、居民区等场所使用音响器材等设备产生噪声污染，在夜间、午间等规定时间进行建筑施工、装修、加工作业产生噪声污染，对

餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的开展执法工作。

县公安机关对在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内使用家用电器、乐器、音响等设备或者进行其他家庭室内娱乐活动时从家庭室内发出严重干扰周围居民生活的噪声进行处理。经劝阻、调解和处理未能制止，持续干扰他人正常生活、工作和学习，或者有其他扰乱公共秩序、妨害社会管理等违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。

县自然资源、市场监督管理、文化和旅游等有关行政管理部门按照各自职责协同做好城市环境保护管理。

第五十三条 酒吧、歌舞娱乐场所、音像店、棋牌室、夜市摊点的经营者为酒吧、歌舞娱乐场所、音像店、棋牌室、夜市摊点噪声污染防治责任主体，在经营中应当采取隔声、降噪等措施，保证噪声排放符合国家噪声排放标准。在住宅小区使用音响器材等设备进行娱乐、健身等活动，应当遵守小区所在居民委员会或者物业管理企业有关活动区域、时段、音量等规定。

第五十四条 在街道、公园广场等公共场所使用音响器材等设备进行娱乐、健身等活动，应当采取降低音量等措施，防止噪声污染，禁止在午间、夜间等时段使用音响器材等设备进行娱乐、健身等活动产生噪声污染。

第五十五条 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因

生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须经有关部门批准后方可施工，施工过程中应当尽量减小噪声。

第五十六条 进行建筑装修的，应当限定装修时间，禁止在午间、夜间等时间进行装修产生噪声污染，在其他时间进行建筑装修的，应当采取噪声防治措施，避免干扰他人正常生活。

第五十七条 从事金属切割、石材和木材加工等易产生噪声污染的加工作业经营活动的，应当控制作业时间，禁止在夜间、午间进行加工作业产生噪声污染，在其他时间进行加工作业的，应当采取噪声防治措施，避免干扰他人正常生活。

第五十八条 餐饮业经营者排放油烟、废气的，应当按规范设置集气罩、排风管道和排风机，并采取安装油烟净化设施等措施，达到国家大气污染物排放标准。未采取油烟净化设施等措施，油烟无组织排放视同超标。餐饮业经营者应当定期对油烟净化设施进行清洗维护，并建立清洗维护台账，如实记录清洗维护时间、内容等信息。

第五十九条 商业楼或商住综合楼应当配备专用烟道，禁止在下列区域或者场所新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气等污染的餐饮业项目：

（一）居民住宅楼；

（二）未配套设立专用烟道的商住综合楼；

（三）商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层。

上述区域和场所，物业所有人或者管理人不得将其出租、出借

给单位或者个人开设产生油烟污染的餐饮项目。

第六十条 城市规划区内除划定的临时经营点外，禁止从事下列露天烧烤行为：

（一）无固定经营场所，占用城市道路及公共绿地、广场等公共场所从事露天烧烤的经营行为；

（二）有固定经营场所，但从事店外烧烤的行为；

（三）占用住宅小区内物业共用部位、共用设施设备和相关场地进行露天烧烤行为的。城市规划区内划定的临时经营点禁止在晚二十三点至晨六点之间从事露天烧烤。

第六十一条 禁止在城市建成区、城郊结合部等人口集中地区对树木和花草喷洒剧毒、高毒农药或者露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染。

第六十二条 禁止在城市建成区、城郊结合部等人口集中地区以及旅游景点等需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体、物质。

第六十三条 城市规划区内禁止在禁止时段和区域内燃放烟花爆竹，禁止时段和区域由县生态环境部门确定并报经县人民政府同意后向社会公告。

第三节 城市养犬管理

第六十四条 饲养犬只的单位和个人应当按照县农业农村主管部门、乡镇人民政府的要求做好犬只强制免疫工作。

第六十五条 禁止饲养烈性犬、大型犬、有狂犬病征兆的犬只。饲养犬只不得影响公共环境卫生、他人生活和人身安全。不得放任、驱使犬只恐吓、伤害他人。

第六十六条 禁止携带犬只进入机关、企业事业单位的办公区、医疗机构、教育机构、公共服务办事机构、文化馆、博物馆、图书馆、体育馆、少年儿童活动场所、候车室、餐馆、商场、超市、农贸市场等公共场所以及设有犬只禁入标识的公共场所，导盲犬、工作犬除外。

第六十七条 携犬外出应当牵系，犬只产生排泄物的，应当及时清理。

第六十八条 乡镇人民政府组织协调社区居民委员会、村民委员会或者动物保护组织，做好本辖区流浪犬的控制和处置或者设立临时收容点收留流浪犬，防止疫病传播。

第四节 城市住宅小区管理

第六十九条 住宅小区管理由小区物业服务单位和业主委员会负责，县住房和城乡建设部门负责指导、监督物业服务企业和业主委员会做好日常管理工作。

县综合行政执法部门、公安、自然资源、应急管理消防部门根据各自工作职责配合县住房和城乡建设部门做好住宅小区管理工作。

第七十条 住宅小区范围内，禁止下列行为：

（一） 高空抛物；

（二） 未取得营业执照、卫生许可证、特种行业许可证经营民宿，未取得食品经营许可证对外提供餐饮服务擅自营业；

（三） 经营民宿、日租房不如实登记入住人员身份信息；

（四） 擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和公用设施用途；

（五） 擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地，损害业主共同利益；

（六） 擅自利用物业共用部位、共用设施设备进行经营；

（七） 法律法规禁止的其他行为。

违反第（一）项规定的，由县公安局依据《中华人民共和国民法典》第一千二百五十四条依法及时调查，查清责任人；构成犯罪的，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十一条之二（高空抛物罪）规定追究刑事责任。

违反第（二）项规定的，由证照办理部门依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十三条、《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十四条、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条的规定查处。

违反（三）项规定的，由县公安局依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十六条、第五十七条进行处罚。

违反第（四）（五）（六）项规定的，由县综合行政执法局依据《物业管理条例》第六十三条进行处罚。

第七章 农贸市场管理

第七十一条 农贸市场选址应符合城市规划、土地利用规划及商业网点规划的要求，并取得相应的规划审批手续。

农贸市场设置应符合交通、环保、消防等有关规定，与城市改造、居住区和社区商业建设相配套，并选择在交通便利处。

以农贸市场外墙为界，直线距离 1 公里以内，无有毒有害等污染源，无生产或贮存易燃、易爆、有毒等危险品的场所。

第七十二条 农贸市场开办者是农贸市场安全第一责任人，应当建立健全市场管理制度，做好市场的日常管理工作；应当严格落实农副产品安全责任，建立健全农副产品准入制度；应当按规定做好消防、建筑等安全工作；应当维护市场环境卫生，严格落实“门前四包”责任制，加强对市场内外环境卫生监管，保持整洁有序；应当设置车辆停放区，保证车辆停放有序。

第七十三条 农贸市场经营者应当依法办理营业执照，需要办理其他经营许可手续的，还应当办理相应的经营许可证件，并按照核准的经营范围、经营方式，在指定区域亮证亮照经营，农民销售自产的农副产品除外；应当遵守和执行农副产品准入制度，履行农副产品质量安全责任。

第七十四条 工业商务和信息化、公安、自然资源、生态环境、住房城乡建设、农业农村、卫生健康、市场监管、应急、林草、消防救援等部门根据各自职责，共同做好农贸市场监督管理工作。

第八章 餐饮业经营管理

第七十五条 餐饮经营者应当严格按照法律、法规和规章的有关规定从事经营活动，建立健全各项制度，积极贯彻国家和行业有关经营管理、产品、服务等方面的标准。

第七十六条 餐饮经营者应当做好节能减排、资源节约和综合利用工作；应当建立节俭消费提醒提示制度，并在醒目位置张贴节约标识，贯彻节约用餐、文明用餐标准；应当引导消费者餐前适量点餐，餐后主动帮助打包，可以对节约用餐的消费者给予奖励。

第七十七条 餐饮经营者不得销售不符合国家产品质量及食品安全强制标准的食品；不得随意处置餐厨废弃物。

第七十八条 餐饮经营者所售食品或提供的服务项目应当明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。

第七十九条 违反本办法第七十三至七十六条规定的，由县市场监督管理局按照《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国反食品浪费法》的有关规定进行处罚。

第九章 附则

第八十条 本办法未规定的城市管理事项，依照有关法律法规规章执行；本办法内容若与法律法规规章等规定相冲突的，以法律法规规章等有关规定为准；因机构改革涉及单位职能职责划转的，相应的工作职责由承接工作的部门办理。

第八十一条 县级有关部门及其行政执法人员依法行使行政执法权受法律保护，任何单位或个人不得干预、拒绝和阻碍。侮辱、殴打县级有关部门行政执法人员的，由县公安局依法处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八十二条 县级有关部门行政执法人员在城市管理工作中应当依法履行监督管理职责，规范执法，文明执法，依法受理有关投诉，依法查处违法行为，不断提升服务质量，杜绝暴力执法。

第八十三条 县级有关部门行政执法人员在工作中玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，由其所在单位、上级主管部门或者纪检监察机关依法给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八十四条 本办法自发布之日起30日后施行，有效期5年，《元阳县城市管理办法》（元政发〔2014〕35号）自动失效。